

# 税金から 暮らしと政治が見える

△16

三木 義一

五月十八日、大阪府を相手に大手銀行が争っていた銀行税訴訟が、大阪地裁の判決を待たずに終わりました。銀行側が訴えを取り下げたからです。この結果、大阪府は来年度に百億円の税収が期待できることになりました。しかし、大阪府が全面的に勝ったわけではなく、大阪府も東京都にならい、税率を約三分の一に引き下げましたので、銀行側も実利を得たと判断して訴えを取り下げたものと思われまます。

## 銀行税訴訟の終焉

業が赤字だと課税できない、という大きな弱点がありました。しかも、法人の赤字割合というのは非常に高く、バブル崩壊後、大手でも五割、中小では七割近くの法人が赤字に転落していたのです。そのため、大都市の事業税収入が激減してしまいました。

## 銀行黒字転換の象徴？

そこで、東京都が「石原新税」として大手銀行に対しては「所得」ではなく、「業務粗利益」に課税しようとしたのが銀行税でした。零細企業の経営者が銀行の融資を受けるために自分の報酬を減らしても経営を黒字にして事業税を負担しているのに、事業規模

の大きな大銀行が負担していないことへの不公平感もあつたのでしょうか、意外にも市民はこの税制を支持しました。大阪府も東京都とほぼ同じ内容の銀行税を導入しました。

しかし、銀行側はこれに強く反発しました。不良債権を国の政策に沿って大量

に処理したために赤字になっていたのに、税を負擔するのは不合理だ、というわけです。結局、この問題は訴訟で争われ、東京地裁は、この税を地方税法違反と断定し、世間を驚かせました。事業税は本来「所得」税だから、特別な理由がない限り所得以外で課税してはいけないという理屈でした。これに対して、東京高裁は地裁の判断を覆して、基本的に銀行税は適法だと認定したのですが、税率が少し高すぎるとして銀行側を勝たせたのです。

その後、最高裁で争われる予定でしたが、東京都が税率を三分の一引き下げたため、和解で決着がついていました。

そこで、大阪府と銀行の裁判の行方が注目されていたのですが、前述のように訴えの取り下げで、判決は出ないまま、この件は終わったことになりました。

